



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2016/773 (19957.000710/2016-34)

Data do julgamento: 29/10/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusada: Lajeado Energia S.A. (Antiga Rede Lajeado Energia S.A.)

Ementa: Não realização de oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação. Infração ao §6º do art. 4º da Lei 6.404/76. Infração ao art. 26 da Instrução CVM nº 361/02. Advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, com fundamento no art. 11, I da Lei nº 6.385/76, decidiu pela aplicação da penalidade de **advertência** à acusada, por infração ao disposto nos §6º do art. 4º da Lei nº 6.404/76 e no art. 26 da Instrução CVM nº 361/02.

A Diretora Flávia Perlingeiro, em sua manifestação de voto, não obstante ter acompanhado a aplicação da penalidade, fez considerações e divergiu, em parte, da fundamentação adotada pelo Diretor Relator no que tange ao entendimento de que a decisão do Colegiado neste PAS deveria estar necessariamente adstrita à deliberação tomada no âmbito do Processo CVM RJ2011-2817, apesar da alteração parcial de composição do Colegiado.

O Diretor Henrique Machado acompanhou a manifestação de voto da Diretora Flávia Perlingeiro.

A acusada punida terá prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607.

Presente a Procuradora-Federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Flávia Sant'Anna Perlingeiro e Carlos Alberto Rebello Sobrinho, que presidiu a sessão de julgamento.

Ausentes o Diretor Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 12/11/2019, às 11:06, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 12/11/2019, às 11:25, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 12/11/2019, às 12:03, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0875035** e o código CRC **49C9945F**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0875035** and the "Código CRC" **49C9945F**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 19957.000710/2016-34

Reg. Col. 0510/16

Acusados: Lajeado Energia S.A. (Antiga Rede Lajeado Energia S.A.)

Assunto: Não realização de oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação, com infração ao disposto no § 6º do art. 4º da Lei 6.404/76, bem como o art. 26 da Instrução CVM nº 361/02, considerada infração grave, nos termos do art. 36 da mesma Instrução.

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

1. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador ("PAS") instaurado pela Gerência de Registros 3 ("GER-3"), da Superintendência de Registro de Valores Mobiliários ("SRE", "Acusação", "área técnica"), a partir de reclamação de acionistas da Investco S.A. ("Investco") protocolada na CVM em 2010, a qual foi tratada no Processo RJ2011-1770, criado para investigar a conduta de EDP Energias do Brasil S.A. ("Controladora", "EDP Energias"), Lajeado Energia S.A. ("Lajeado") - antiga Rede Lajeado Energia S.A. ("Rede Lajeado") -, EDP Lajeado Energia S.A. ("EDP Lajeado") e Paulista Lajeado S.A. ("Paulista"), que supostamente não teriam formulado oferta pública de aquisição de ações ("OPA") por aumento de participação em ações preferenciais de emissão da Investco, com infração ao disposto no § 6º do art. 4º da Lei 6.404/76 ("LSA")[\[1\]](#), bem como o art. 26 da Instrução CVM nº 361/02 ("ICVM 361/02")[\[2\]](#).

2. A conclusão da SRE no Processo RJ2011-1770, conforme MEMO/SRE/GER-1/Nº 184/2010, de 1.10.2010 ("Memo 184", 0072466, fl. 14) foi no sentido de que:

a) Em razão de aquisição de ações preferenciais PNB de emissão da Investco no primeiro trimestre de 2008, a Lajeado deveria ter formulado OPA por aumento de participação para esta classe de ações;

b) Em razão da aquisição de ações PNA e PNB no segundo trimestre de 2008, a Controladora deveria ter formulado OPA por aumento de participação para estas classes de ações;

c) Lajeado (antiga Rede Lajeado), EDP Lajeado e Paulista deveriam ser intimadas acerca da inobservância do disposto no § 6º do art. 4º da LSA e no art. 26 da ICVM 361/02.

3. Em 9.3.2011 a Controladora protocolou recurso contra decisão da SRE (0184674, fl. 1), recebido com efeito suspensivo, solicitado pelo recorrente nos termos do inciso VI da Deliberação CVM nº 463/03[3].

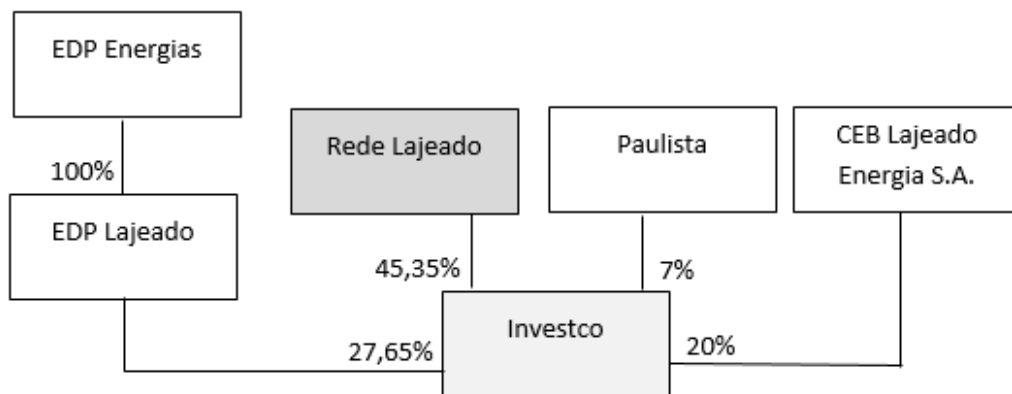
4. O tema foi levado ao Colegiado da CVM no âmbito do Processo RJ2011-2817 (Processo SEI 19957.008180/2016-72), conforme MEMO/SRE/GER-1/No 117/2011, de 9.8.2011 (“Memo 117”, 0072466, fl. 53), com o indeferimento do recurso em 2.8.2016[4] e indeferimento, em 11.7.2017, do respectivo pedido de reconsideração apresentado pela Lajeado[5].

5. O pedido de registro da OPA foi protocolado em 10.10.2017 (0373869)[6], sendo deferido em 8.5.2018 (0511197). A OPA teve como destinatários apenas dois acionistas, os quais não manifestaram interesse em aderir à oferta após serem devidamente comunicados em 21.5.2018.

6. Paralelamente, o Processo RJ2011-1770 prosseguiu com sua tramitação, culminando na elaboração do Relatório de Análise RA/CVM/SRE/GER-3/N. 03/16, de 22.1.2016 (0124071), que recomendou a abertura de Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação, do que resultou o Processo SEI 19957.000710/2016-34, no âmbito do qual foi elaborado Termo de Acusação (0159881), propondo a responsabilização da Lajeado por infração ao disposto no § 6º do art. 4º da LSA e do art. 26 da ICVM 361/02.

2. FATOS

7. Em 2005, o capital votante da Investco estava dividido conforme a seguinte distribuição:



8. Na ocasião, EDP Energias, atual controladora da Investco, já detinha participação indireta na companhia e Rede Lajeado, EDP Lajeado e Paulista eram signatárias de Acordo de Acionistas.

9. No primeiro trimestre de 2008, a Rede Lajeado adquiriu cerca de 30,48% das ações PNA e 87,5% das ações PNB.

10. No segundo trimestre de 2008, os signatários do Acordo de Acionistas fizeram novas aquisições de ações PNA e PNB no mercado, fazendo com que sua participação agregada aumentasse para 49,16% das ações PNA e 100% das ações PNB.

11. A evolução das participações de Rede Lajeado, EDP Lajeado e Paulista nas ações PNA e PNB são mostradas nas tabelas a seguir, elaboradas pela Acusação (0159881).

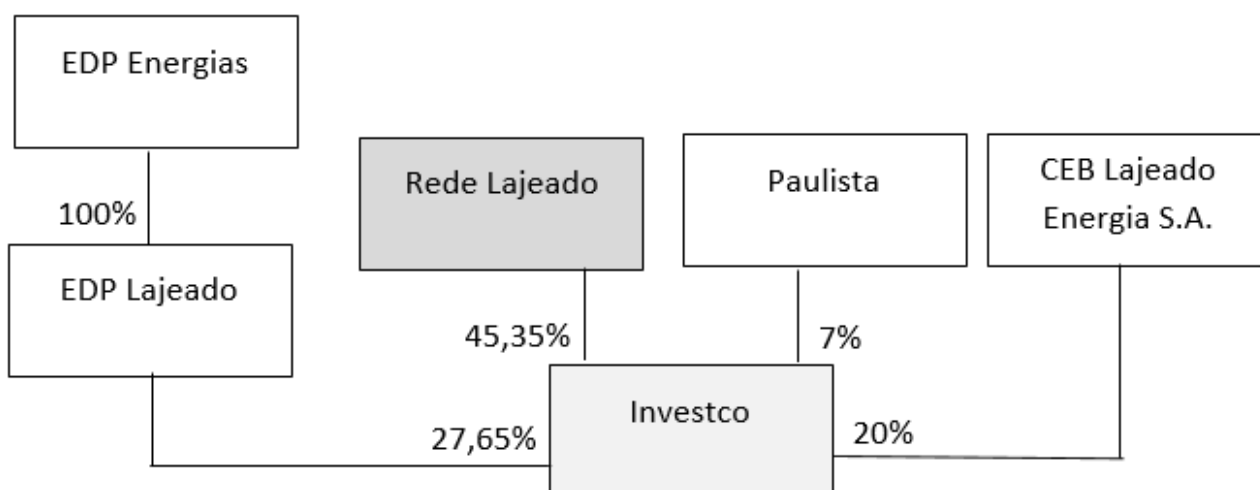
Data	30.06.2000	12.4.2007	10.1.2007	17.3.2008	25.3.2008	28.4.2008	29.5.2008	18.8.2008
Rede Lajeado	-	6,42%	9%	11,40%	30,48%	49,16%	47,76%	47,67%
EDP Lajeado	-	-	-	-	-	-	0,52%	0,52%
Paulista Lajeado	-	-	-	-	-	-	0,89%	0,97%
Outros	100%	93,58%	91%	88,60%	69,52%	50,84%	50,84%	50,84%

Tabela 1. Participação em ações PNA de emissão da Investco

Data	30.6.2000	12.4.2007	1.10.2007	17.3.2008	24.4.2008	29.5.2008	21.8.2008
Rede Lajeado	-	37,50%	50%	87,50%	100%	93%	65,35%
EDP Lajeado	-	-	-	-	-	-	27,65%
Paulista Lajeado	-	-	-	-	-	7%	7%
Outros	100%	62,50%	50%	12,50%	-	-	-

Tabela 2. Participação em ações PNB de emissão da Investco

12. Em 18.6.2008 e 11.9.2008, a Investco comunicou ao mercado que a EDP Energias do Brasil S.A. assumiu seu controle acionário, mediante permuta de ativos com antigos detentores de ações de sua emissão[7]. Então, a divisão do capital votante passou a ter a configuração a seguir:



13. A Controladora passou a deter 48,61% das ações PNA, 93% das ações PNB, 16,14% das ações PNC e 73% das ações PNR.

14. Por meio de aquisições subsequentes entre outubro e dezembro de 2008 e pela subscrição e integralização de ações em operação de aumento de capital da Investco entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009, a Controladora passou a deter 33,58% das ações PNC.

15. Em 30.11.2019, Assembleias Gerais Extraordinárias da EDP Lajeado e da Rede Lajeado deliberaram pela incorporação da primeira pela segunda. Posteriormente, a Rede Lajeado tornou-se Lajeado Energia S.A.

16. Em 2010, acionistas da Investco apresentaram à CVM reclamação com base no art. 26, caput e § 1º da ICVM 361/02, alegando que as aquisições de ações preferenciais de emissão da companhia feitas pela Rede Lajeado e, posteriormente, pela EDP Energias e pelas companhias signatárias do Acordo de Acionistas deveriam ter ensejado OPA por aumento de participação pela atual controladora para todas as classes de ações preferenciais.

17. O entendimento da SRE – exarado no Memo 184, de 1.10.2010 (0072466, fl. 14) e cancelado pela Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) no MEMO/PFE-CVM/GJU-2/Nº 013/2011, de 5.1.2011 (0072466, fl. 16 e ss.) – pode ser

sintetizado da seguinte forma:

- a) A OPA por aumento de participação deve ser analisada para cada espécie e classe, não sendo cabível o argumento de que deveria ter sido formulada para todos os preferencialistas, independente de classe;
- b) A EDP Energias do Brasil já era signatária do Acordo de Acionistas quando das aquisições de ações preferenciais PNA e PNB, devendo ser considerada *pessoa vinculada* para fins do disposto no art. 26 da ICVM 361/02;
- c) A data base para cálculo do total de ações em circulação no caso em questão (companhia aberta existente na data de entrada em vigor da ICVM 361/02) deve ser 04.09.2000, nos termos do §1º do art. 37 da ICVM 361/02, e nesta data todas as ações PNA e PNB já haviam sido emitidas e estavam em circulação;
- d) No tocante às aquisições de ações PNA, a OPA por aumento de participação teria sido ensejada pela aquisição no primeiro trimestre de 2008, pela Rede Lajeado, de aproximadamente 87,5% das ações dessa espécie e classe;
- e) No tocante às aquisições de ações PNB, a OPA por aumento de participação teria sido ensejada pela aquisição no segundo trimestre de 2008, pela Rede Lajeado, EDP Lajeado e Paulista Lajeado passaram a deter conjuntamente cerca de 49,16% dessa espécie e classe;
- f) Ainda com respeito às ações PNB, Rede Lajeado e Paulista teriam reincidido na inobservância das regras citadas, por terem adquirido, no segundo semestre de 2008, a totalidade das ações desta espécie e classe, o que só seria possível por meio de OPA^[8];
- g) Não cabe OPA por aumento de participação nos casos em que o controlador ou pessoa vinculada exerça seu direito de subscrição de novas ações advindas de aumentos de capital da controlada, da mesma forma nos casos em que subscreva as sobras oriundas do não exercício do direito de preferência por parte dos acionistas minoritários;
- h) As ações PNC somente foram emitidas em 5.10.2006, devendo ser esta a data base para o cálculo do limite do art. 26 da ICVM 361/02 para esta espécie e classe;
- i) No tocante às aquisições de ações PNC, o aumento de participação da controladora decorreu do exercício do direito de preferência e da subscrição de sobras, quando do aumento de capital da Investco, não incidindo a necessidade de realização de OPA.

18. Adicionalmente, verificou-se a impossibilidade de realização de OPA por aumento de participação para as ações PNB, por não estarem mais em circulação desde a aquisição de sua totalidade pelas companhias indicadas.

19. Em 9.3.2011 a Controladora protocolou recurso contra decisão da SRE, recebido com efeito suspensivo, solicitado pelo recorrente nos termos do inciso VI da Deliberação CVM Nº 463/03, pleiteando:

- a) Afastamento de obrigação de realização da OPA e do entendimento de que a Controladora e a EDP Lajeado tenham violado os dispositivos relativos ao tema;
- b) Afastamento da responsabilidade da Controladora, de suas

controladas e dos respectivos diretores em relação às aquisições realizadas pela sociedade Rede Lajeado que deram ensejo ao suposto aumento de participação;

c) Subsidiariamente, o deferimento de procedimento diferenciado para realização da OPA por aumento de participação, constante da dispensa do leilão, nos termos do art. 34 da ICVM 361/02.

20. A Controladora alegou também que o Acordo de Acionistas da Investco não era um acordo de controle e que a Rede Lajeado não deveria ser considerada pessoa vinculada à EDP Energias para fins do art. 26 da ICVM 361/02 apenas por serem ambas partes desse Acordo de Acionistas quando da aquisição das ações PNA e PNB.

21. Ainda, sustentou que as ações PNA e PNB jamais tiveram qualquer perspectiva de liquidez, pois em momento algum cogitou-se a listagem das ações da Investco em mercado de bolsa ou de balcão organizado – desse modo, tais ações teriam vindo ao mercado com uma "liquidez inata". Portanto, não seria plausível considerar que o controlador seria capaz de impedir algo que não existe.

22. Adicionalmente, quando a EDP adquiriu o controle da Investco em 2008, a CVM concedeu dispensa de realização de OPA por transferência de controle na permuta de ações realizada com a Rede Energia. Se a EDP já integrasse o bloco de controle, seria caso de não incidência de OPA por alienação de controle e não de dispensa.

23. No MEMO/SRE/GER-1/Nº 71/2011, de 9.5.2011 (0072466, fl. 38), a área técnica se manifestou sobre o recurso interposto pela Controladora, concluindo que:

a) Concorda com a alegação da Recorrente de que as ações de emissão da Investco, independente de classe ou espécie, nunca tiveram liquidez de mercado, uma vez que não há sequer registro de negociação com qualquer dessas ações em bolsa de valores;

b) Embora nunca tenha havido liquidez no caso das ações de emissão da Investco, as normas sobre o tema sustentam as conclusões previamente formuladas no sentido de que as aquisições das ações PNA e PNB feitas pela Rede Lajeado e pela Paulista ensejaram OPA por aumento de participação para estas espécies e classes de ações;

c) A EDP Energias já era pessoa vinculada ao controlador antes de 2008 dado que o Acordo de Acionistas tinha cláusula de acordo de voto, ao contrário do alegado pela Recorrente;

d) Manutenção das conclusões do Memo 184, de 1.10.2010.

24. Nesses termos, o recurso contra a decisão da SRE, com efeito suspensivo, foi levado à apreciação do Colegiado da CVM no âmbito do Processo RJ2011-2817, conforme Memo 117, de 9.8.2011 (0072466, fl. 53).

25. Paralelamente, no âmbito do Processo RJ2011-1770, criado para investigação da conduta da EDP Energias, Lajeado e Paulista, as intimações para solicitação de esclarecimentos foram enviadas em 4.12.2015 (0072466, fl. 61, 64, 68a).

26. Em resposta à solicitação de informações, em 12.1.2016 (0722467, fl. 88), a Lajeado solicitou a suspensão do referido processo, em razão da existência do Processo RJ2011-2817 e do efeito suspensivo do recurso interposto contra a decisão da área técnica, sustentando que, caso a Controladora fosse obrigada a realizar a OPA antes da decisão do mencionado recurso, este restaria prejudicado e inócuo, gerando um dano de difícil reparação, tendo em vista a inviabilidade de

reversão da OPA. Desse modo, o objeto da investigação se confundiria com o mérito do recurso a ser apreciado no bojo do Processo RJ2011-2817.

27. Ainda, a Lajeado sustentou que não seria possível diminuir uma liquidez que já não existia, que este seria um objetivo impossível de ser alcançado pelas companhias signatárias do Acordo de Acionistas, ainda que em conluio.

28. Ademais, repetiu o argumento de que o Acordo de Acionistas da Investco não tinha o condão de estabelecer um grupo de controle, pois só versava sobre o direito de voto quanto à eleição de membros do Conselho de Administração.

29. Então, a GER-3 elaborou o Relatório de Análise RA/CVM/SER/GER-3/No 03/16, de 22.1.2016 (0722467, fl. 116), concluindo que o efeito suspensivo do recurso da Controladora a ser apreciado no Processo RJ2011-2817 não prejudicaria a análise das questões tratadas no Processo RJ2011-1770, razão pela qual este não deveria ser suspenso e, adicionalmente, recomendou a abertura de Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação para apurar as infrações.

30. O referido Relatório de Análise também concluiu que EDP Lajeado não poderia ser acusada, por ter sido incorporada pela Rede Lajeado e tanto EDP Lajeado como Paulista não poderiam ser acusadas de infração ao §6º do art. 4º da LSA e do art. 26 da ICVM 361/02, dado que o §6º do art. 26^[9] só entrou em vigor a partir de 25.11.2010, período posterior ao das negociações analisadas no presente processo.

31. Desse modo, foi criado o Processo SEI 19957.000710/2016-34, no âmbito do qual foi elaborado Termo de Acusação (0159881), cujo conteúdo é relatado na seção a seguir.

3. **ACUSAÇÃO**

32. De acordo com a Acusação, todos os acionistas signatários do Acordo de Acionistas devem ser considerados como *peessoas vinculadas* ou que atuem em conjunto com o acionista controlador, para efeito da aplicação do disposto no art. 26 da ICVM 361/02^[10]. Entre 2007 e 2008, Rede Lajeado seria, assim, a controladora da Investco, tendo como pessoas vinculadas EDP Lajeado e Paulista, signatárias de Acordo de Acionistas.

33. Em 12.4.2007, a Rede Lajeado ultrapassou a fração de 1/3 do *free float* das ações PNB (ver Tabela 2) e em 28.4.2008 ultrapassou esta fração no tocante às ações PNA (ver Tabela 1), fazendo ensejar a OPA por aumento de participação de que tratam os § 6º do art. 4º da LSA e art. 26 da ICVM 361/02.

34. Nos termos da peça acusatória, a Rede Lajeado não realizou tempestivamente a OPA prevista em tais dispositivos, e não solicitou “à CVM autorização para não realizar a OPA por aumento de participação, desde que tivessem se comprometido a alienar o excesso de participação no prazo de 3 (três) meses, a contar da ocorrência da aquisição”, conforme faculdade prevista no art. 28 da ICVM 361/02.

35. Adicionalmente, até o final de 2008, EDP Lajeado e Paulista fizeram novas aquisições de ações PNA e PNB. Após ser intimada sobre o assunto, a Lajeado sustentou que:

- a) As ações em questão não possuíam liquidez;
- b) O Acordo de Acionistas, citado anteriormente, não teria o condão de estabelecer um grupo de controle, de maneira que a EDP Energias do Brasil não deveria ser considerada como pessoa vinculada ao controlador
- c) A responsabilidade deveria ser atribuída à Rede Lajeado, antiga

controladora.

36. Por fim, a Acusação sustenta que a infração apontada não deixa de existir nem perde seu sentido por formulação superveniente de OPA por aumento de participação das ações PNA e, diante da impossibilidade de realização de OPA para ações PNB – não mais em circulação – a infração em questão também não resta prejudicada.

4. RECURSO CONTRA DECISÃO DA SRE (PROCESSO RJ2011-2817)

37. A EDP Energias apresentou recurso ao Colegiado da CVM em 9.3.2011 (0184674, fl. 1), impugnando a decisão da SRE proferida no Memo 184, no sentido de que aquela deveria formular a OPA por aumento de participação para as ações PNA da Investco, por ser sua atual controladora.

38. Nas razões de recurso, a EDP reiterou argumentos trazidos anteriormente nas prestações de esclarecimentos à SRE, pleiteando:

a) A reforma da decisão que determinou a realização de OPA por aumento de participação para aquisição das Ações PNA e, subsidiariamente, a permissão para a adoção de procedimento diferenciado, nos termos do art. 34 da ICVM 361/02;

b) O afastamento do entendimento de que a EDP, através de sociedade controlada, teria violado o disposto no § 6º do art. 4º da LSA, e o art. 26 da ICVM 361/02, quando da aquisição de Ações PNA e PNB; e

c) A desoneração da EDP, de seus controladores e dos respectivos diretores de qualquer responsabilidade em relação às aquisições realizadas pela Lajeado Energia, que teriam dado ensejo ao suposto aumento de participação.

39. A Lajeado foi intimada para se manifestar[\[11\]](#) no âmbito do Processo RJ2011-2817 e apresentou, em síntese, os seguintes argumentos relevantes para a discussão do caso em apreço:

a) A LSA, ao definir a obrigação de realização de OPA por aumento de participação, refere apenas ao controlador ou sociedade controladora, nos termos do art. 116 daquele diploma legal, pelo que a extensão desta obrigação para pessoas vinculadas ao controlador deve ser interpretada com cautela;

b) A GER-1 teria concordado com a afirmação da EDP de que as ações da Companhia nunca tiveram liquidez de mercado, o que não atenderia ao requisito essencial para o desencadeamento da obrigação de realização de OPA por aumento de participação para proteção de liquidez de mercado das ações remanescentes;

c) O fato de um acionista ser signatário de um acordo de acionistas não o torna, necessariamente, titular do poder efetivo de controle da sociedade;

d) Nos termos do Acordo de Acionistas de 1997, o vínculo estabelecido não é suficiente para caracterizar a Lajeado Energia como pessoa vinculada ou estabelecer um grupo de controle “pois não versa sobre o exercício do direito de voto, salvo quanto à eleição de membros do Conselho de Administração, o que, no caso da Lajeado, não acrescentaria qualquer direito que ela já não desfrutasse em decorrência da lei.

40. Por unanimidade, o Colegiado da CVM acompanhou o voto do Diretor Henrique Machado[\[12\]](#) pelo indeferimento do recurso interposto pela EDP Energias, nos seguintes termos:

- a) A análise do critério disposto no art. 26 da ICVM 361/02 deveria ser objetiva, não cabendo juízo sobre o grau de liquidez das ações em circulação de determinada companhia, conforme precedentes da CVM[13];
- b) O limite previsto pelo art. 26 da ICVM 361/02, teria sido ultrapassado primeira e isoladamente pela Lajeado, o que tornaria devida a realização de uma OPA por aumento de participação destinada aos titulares de ações PNA e Ações PNB por parte deste acionista controlador;
- c) O vínculo entre a Lajeado e o acionista controlador existe no caso concreto, considerando que aquela fazia parte do Acordo de Acionistas de 1998 da Companhia desde 2000 e que, em manifestação de 6.5.2016, sequer refuta o aumento de sua participação na em relação às ações PNA de emissão da Investco, ocorrido em 28.4.2008, tornando incontroverso tais fatos;
- d) É devida apenas a OPA por aumento de participação relativa às ações PNA pela Lajeado, por ter ultrapassado o limite de 1/3 previsto no art. 26 da ICVM 361/02;
- e) As ações PNA objeto da OPA por aumento de participação devem ser aquelas consideradas como em circulação na ocasião do fato gerador;
- f) Confirmação do entendimento da SRE de que as aquisições de ações PNC realizadas pela EDP não tornaram obrigatória a realização de OPA por aumento de participação dirigida aos titulares de ações dessa classe bem como sobre a impossibilidade de se realizar OPA por aumento de participação para as ações PNB, tendo em vista não haver mais ações dessa espécie e classe em circulação que pudessem ser objeto de oferta.

41. Após a decisão do Colegiado da CVM em 2.8.2016, a SRE enviou Ofício à Lajeado, solicitando que protocolasse a documentação pertinente para a realização de OPA por aumento de participação em relação às ações PNA da Investco[14].

42. A Investco apresentou pedido de reconsideração ao Colegiado da CVM em 4.12.2016 (0184659)[15], o qual deliberou[16] em 11.7.2017 no sentido de não reconhecer este pleito pela inexistência dos pressupostos de cabimento de tal impugnação, quais sejam, a existência de erro, omissão, obscuridade ou inexatidões materiais. Ainda, o Diretor Relator Henrique Machado reiterou que o critério do art. 26 da ICVM 361/02 deve ser verificado de forma objetiva, sendo incabível juízo sobre o grau de liquidez das ações em circulação de determinada companhia.

43. Assim, a SRE enviou novo Ofício à Lajeado, determinando o protocolo da documentação para o registro da OPA[17]. O Pedido de Registro de Oferta Pública de Ações por Aumento de Participação com Adoção de Procedimento Diferenciado foi protocolado pela Lajeado em 10.10.2017 (0373860), com destaque para as informações de que a oferta seria destinada apenas a dois acionistas (os demais titulares de ações PNA são o próprio controlador ou pessoas a ele vinculadas) e que a BM&FBovespa informou que as ações de emissão da Investco nunca foram admitidas para negociação em bolsa.

44. O registro da OPA pela Lajeado foi tratado no Processo SEI 19957.008790/2017-57, culminando no deferimento do pedido de registro em 8.5.2018[18].

45. Conforme informado pela Lajeado em 12.07.2018 (0557373), os dois

acionistas destinatários da OPA, após receberem as Cartas Convite e Formulários de Manifestação da Oferta em 21.5.2018, não manifestaram interesse em aderir à oferta.

5. RESPONSABILIDADES

46. Diante do exposto, a GER-3 propôs a responsabilização de **Lajeado Energia S.A.** por infração ao disposto no § 6º do art. 4º da Lei 6.404/76, bem como o art. 26 da Instrução CVM nº 361/02, considerada infração grave, nos termos do art. 36 da mesma Instrução.

6. MANIFESTAÇÃO DA PFE

47. Os autos do processo administrativo em referência foram encaminhados à PFE, em obediência ao disposto no art. 9º da Deliberação CVM nº 538/2008, que apresentou o PARECER nº 00101/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (0137843), reputando como satisfatoriamente preenchidos os pressupostos do art. 6º da referida Deliberação e do art. 11 do mesmo ato normativo.

48. No referido Parecer, elaborado com base em uma primeira versão do Termo de Acusação (0124210), a PFE destacou a indicação da sociedade responsável pela irregularidade ora apurada, dado que a Rede Lajeado incorporou a EDP Lajeado e, após a incorporação, a incorporadora passou a denominar-se Lajeado Energia S.A. tendo sido identificado que a Rede Lajeado foi a sociedade que realizou as aquisições que importaram em aumento de participação ensejador de realização de oferta pública e que, a despeito da determinação legal e regulamentar, não realizou a oferta, razão pela qual é correta a imputação de responsabilidade à Lajeado, atual denominação da Rede Lajeado.

49. Em Despacho subsequente [\[19\]](#), a PFE acrescentou a necessidade de menção ao recurso em face de decisão do SRE (Processo RJ 2011-2817), que determinou a realização de OPA de ações PNA de emissão da Investco, por EDP Energias, sua atual controladora indireta, via Lajeado (atual denominação da Rede Lajeado).

50. Nesse contexto, haveria uma aparente identidade no que se refere ao mérito deste PAS e ao recurso ao Colegiado em face da decisão da SRE. Ao analisar o pedido de suspensão do processo sancionador, a SRE limitou-se a afirmar que a decisão do Colegiado não seria prejudicial, sendo que, de acordo com a PFE, o entendimento da SRE não obedeceu ao disposto no art. 2º, *caput* e inciso VII da Lei 9.784/1999 [\[20\]](#). Assim, a área técnica deveria indicar o motivo pelo qual entende que a pendência de apreciação do recurso pelo Colegiado da CVM “a princípio não prejudica a análise das questões aqui tratadas”.

51. A PFE ainda ressaltou que não consta do Termo de Acusação qualquer referência a documentos ou outras considerações capazes de validar a afirmação de que a Rede Lajeado era, de fato, a controladora da Investco [\[21\]](#), sendo necessária complementação neste sentido.

52. Uma segunda versão do Termo de Acusação foi elaborada (0137890) e a SRE, no Memorando nº 55/2016-CVM/SRE/GER-3 de 14.9.2016 (0160308), se manifestou nos seguintes termos acerca das considerações da PFE:

a) O recurso ao Colegiado da CVM foi julgado em 2.8.2016, concluindo, por unanimidade que caberia a Lajeado realizar OPA relativa às ações PNA de emissão da Investco, bem como que “compete à SRE avaliar a pertinência de formular acusação com base nas eventuais irregularidades verificadas”.

b) Ao julgar o referido recurso, o Colegiado da CVM entendeu que a Lajeado era controladora da Investco na época das infrações pois (i) em abril de 2008, a Lajeado Energia detinha a maior participação no

capital votante da Companhia, com 45,35% das ações ordinárias; (ii) tanto no Formulário de Informações Anuais da Companhia com data-base em 31.12.2007, como naquele com data-base em 31.12.2008, a Lajeado Energia figurava como acionista controladora; e (iii) desde 2000, a referida sociedade fazia parte do Acordo de Acionistas da Companhia.

c) Adicionalmente, o Processo RJ2008-6395 foi instaurado a pedido da EDP Energias acerca de dispensa da realização de OPA por alienação de controle Investco, o que só seria possível com a existência prévia de um controlador. No caso em questão, a transação de alienação de controle foi realizada entre a EDP Energias, que passaria a deter o controle da Investco indiretamente por meio da EDP Lajeado, e a Rede Energia S.A., na posição da controladora prévia em função da participação detida no capital da Investco através da Rede Lajeado.

7. RAZÕES DE DEFESA

53. A Lajeado foi intimada para apresentação de defesa em 19.9.2016 (0161745), a qual foi recebida em 29.9.2016 (0171693). Embora devidamente intimada, a Lajeado, após protocolar dois pedidos de prorrogação do prazo para apresentação de defesa, que foram deferidos pela SRE (0183963 e 0194899), não apresentou suas razões de defesa. Contudo, serão aproveitados os argumentos apresentados pela EDP Energias e pela Lajeado no âmbito do Processo RJ2011-2817, em que sustentaram a desnecessidade de realização da OPA por aumento de participação.

8. PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

54. Em 22.10.2019, a Lajeado apresentou proposta de Termo de Compromisso (0867959), requerendo a retirada deste processo da pauta de julgamento da Reunião do Colegiado de 29 de outubro de 2019 e obrigando-se a pagar R\$ 5.000,00, “além de diligenciar para que seus administradores continuem a atuar de forma diligente e inflexível no respeito e defesa das melhores práticas de governança e do mercado de capitais”.

55. Adicionalmente, a acusada reiterou os argumentos de que:

a) As ações da Investco em momento algum foram dotadas de qualquer liquidez;

b) A Lajeado promoveu OPA para aquisição das ações PNA após a decisão do Colegiado da CVM nesse sentido;

c) O procedimento de realização da OPA foi conduzido depois do início do processo sancionador e após o decurso do prazo para defesa, o que configura fato superveniente a ensejar a apresentação de proposta de celebração de Termo de Compromisso;

d) A realização da OPA “demonstra com rigor que a aquisição contestada (que se deu há mais de 10 anos) não trouxe prejuízo aos acionistas destinatários da oferta, que desde então continuam a compor o quadro de acionistas da Investco e, sequer, se dignaram a responder à oferta de aquisição de suas ações formulada pela Companhia”.

9. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

56. Em 3.1.2017 este processo teve designado como relator o Diretor Gustavo Borba (0209098). Posteriormente, em reunião do Colegiado de 25.9.2018, tendo em vista sua redistribuição, fui designado como relator (0605538).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] LSA, Art. 4º, § 6º O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de ações à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública, por preço determinado nos termos do § 4º, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado.

[2] ICVM 361/02, Art. 26. A OPA por aumento de participação, conforme prevista no § 6º do art. 4º da Lei 6.404, de 1976, deverá realizar-se sempre que o acionista controlador, pessoa a ele vinculada, e outras pessoas que atuem em conjunto com o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro meio que não uma OPA, ações que representem mais de 1/3 (um terço) do total das ações de cada espécie e classe em circulação, observado o disposto no §§ 1º e 2º do art. 37.

[3] Deliberação CVM nº 463/03, V – O recurso será recebido no efeito devolutivo. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão, o Superintendente poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. VI – Caso haja requerimento de efeito suspensivo, e o Superintendente decida pelo seu indeferimento, total ou parcialmente, deverá, de imediato, intimar o recorrente e remeter cópia do recurso e da decisão ao Presidente da CVM, a quem caberá o reexame da decisão denegatória do efeito suspensivo.

[4] Disponível em
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170711_R1/20170711_D7695.html.

[5] Disponível em
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2016/20160802_R1/20160802_D7695.html.

[6] Nos seguintes termos: (a) Modalidade da Oferta: por aumento de participação; (b) Ofertante: Lajeado Energia S.A.; (c) Ações Objeto da Oferta: até 8.075.542 ações preferenciais classe A de emissão da Companhia; (d) Preço da Oferta: R\$ 1,05 por ação objeto a ser pago à vista nos termos do item 3.2 da Carta Convite da Oferta; (e) Montante da Operação: R\$ 8.479.319,10 (considerando o preço de R\$ 1,05 por ação e a aquisição de todas as ações objeto da OPA); e (f) Prazo para (i) publicação do Aviso aos Acionistas em jornal de grande circulação (fazendo remissão aos locais onde estarão disponíveis a Carta Convite e o Formulário de manifestação) e (ii) envio da Carta Convite e do Formulário de Manifestação aos

acionistas objeto da OPA, mediante aviso de recebimento, cujo custo será suportado pela Ofertante: até 18.5.2018.

[7] Como consequência dessa operação, a EDP adquiriu o controle tanto da Rede Lajeado quanto da Investco. No entanto, no âmbito do Processo CVM RJ2008/6935, foi dispensada pela CVM a realização de OPA por alienação de controle, tendo em vista que todos os titulares de ações ordinárias de emissão da Investco haviam encaminhado declarações dispensando a EDP da realização de tal oferta.

[8] Conforme PA RJ2003/4854, Rel. Dir. Norma Jessen Parente, j. 04.11.2003: "o controlador, em função da quantidade de ações que já detinha, só poderia adquirir outras ações de sua controlada mediante OPA por aumento de participação, oferecendo um preço justo, em consonância com o disposto no parágrafo 4o do artigo 4o da Lei 6.404/76".

[9] ICVM 361/02, art. 26, § 6º Uma vez ultrapassado o limite de 1/3 (um terço) das ações em circulação previsto no *caput*, o controlador, pessoa a ele vinculada e outras pessoas que atuem em conjunto com o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada só poderão realizar novas aquisições de ações por meio de OPA por aumento de participação".

[10] ICVM 361/02, Art. 26. A OPA por aumento de participação, conforme prevista no § 6o do art. 4o da Lei 6.404, de 1976, deverá realizar-se sempre que o acionista controlador, pessoa a ele vinculada, e outras pessoas que atuem em conjunto com o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro meio que não uma OPA, ações que representem mais de 1/3 (um terço) do total das ações de cada espécie e classe em circulação, observado o disposto no §§ 1o e 2o do art. 37.

[11] Vale ressaltar que a decisão da SRE no Memo 184 foi de que a OPA deveria ser formulada pela EDP Energias, atual controladora da Investco. Em 30.03.2016, os autos do Processo foram encaminhados à SRE para a adoção das providências cabíveis com vistas ao cumprimento de Despacho de 28.03.2016 (0184674, fl. 219), do Diretor Roberto Tadeu, então Relator do caso. Dessa forma, em 26.04.2016, foi expedido o Ofício nº 151/2016/CVM/SRE/GER-1 (0184674, fl. 225) intimando a Lajeado Energia, que apresentou manifestação em 06.05.2016 (0184674, fl. 228).

[12] Disponível em http://www.cvm.gov.br/decisoes/2016/20160802_R1/20160802_D7695.html.

[13] Processo Administrativo CVM RJ2005/2789, j. 9.8.2005 (Manifestação da SRE(destaquei): "Em que pese todos os argumentos apresentados pelo Acionista Controlador, e as considerações desta GER-1 acima, concluímos pela realização de OPA por aumento de participação, *em virtude do limite objetivo de 1/3 referido no art. 26 da Instrução ter sido ultrapassado, não tendo sido adotado por esta CVM, até a presente data, critério diverso para aferição da redução da liquidez das ações remanescentes.*"); Processo Administrativo CVM RJ2012/14764, Rel. Dir. Otavio Yazbek, j. 30.7.2013, Processo Administrativo CVM RJ2014/4394, j. 3.6.2014.

[14] Ofício nº 303/2016/CVM/SRE/GER-1, de 02.09.2016 (0161850).

[15] O pedido de reconsideração foi tratado no Processo SEI 19957.008180/2016-72.

[16] Decisão disponível em http://www.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170711_R1/20170711_D7695.html

[17] Ofício nº 249/2017/CVM/SRE/GER-1, de 24.08.2017 (0348613).

[18] Ofício nº 120/2018/CVM/SRE/GER-1, de 08.05.2018 (0511197).

[19] DESPACHO n. 00176/2016/GJU 4/PFECVM/PGF/AGU, de 22.07.2016 (0137844).

[20] Lei 9.784/1999, Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão.

[21] Ora, o fato de ser a maior acionista individual da Investco, com 44,895% do capital votante, não conduz necessariamente à conclusão de que a Rede Lajeado Energia S/A era, sozinha, a sua acionista controladora, titular de direitos de sócio que lhe assegure, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia (art. 116 da LSA). Note-se, por oportuno, que em nenhum momento a própria Investco fez qualquer afirmação nesse sentido.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 29/10/2019, às 16:56, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0868478** e o código CRC **A1D50CBA**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0868478** and the "Código CRC" **A1D50CBA**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 19957.000710/2016-34

Reg. Col. 0510/16

Acusados: Lajeado Energia S.A. (Antiga Rede Lajeado Energia S.A.)

Assunto: Não realização de oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação, com infração ao disposto no § 6º do art. 4º da Lei 6.404/76, bem como o art. 26 da Instrução CVM nº 361/02, considerada infração grave, nos termos do art. 36 da mesma Instrução.

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO

1. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador ("PAS") instaurado pela Gerência de Registros 3 ("GER-3"), da Superintendência de Registro de Valores Mobiliários ("SRE", "Acusação", "área técnica"), a partir de reclamação de acionistas da Investco S.A. ("Investco") protocolada na CVM em 2010, a qual foi tratada no Processo RJ2011-1770, criado para investigar a conduta de EDP Energias do Brasil S.A. ("Controladora", "EDP Energias"), Lajeado Energia S.A. ("Lajeado") – antiga Rede Lajeado Energia S.A. ("Rede Lajeado") –, EDP Lajeado Energia S.A. ("EDP Lajeado") e Paulista Lajeado S.A. ("Paulista"), que supostamente não teriam formulado oferta pública de aquisição de ações ("OPA") por aumento de participação em ações preferenciais de emissão da Investco, em infração ao disposto no § 6º do art. 4º da Lei 6.404/76 ("LSA")[\[1\]](#), bem como ao disposto no art. 26 da Instrução CVM nº 361/02 ("ICVM 361/02")[\[2\]](#).

2. A SRE, conforme MEMO/SRE/GER-1/Nº 184/2010, de 1.10.2010 ("Memo 184", 0072466, fl. 14), decidiu que a EDP Energias deveria ter formulado OPA por aumento de participação para as ações preferenciais PNA e PNB de emissão da Investco.

3. Em 9.3.2011 a Controladora protocolou recurso contra decisão da SRE, recebido com efeito suspensivo (0184674, fl. 1), o qual foi indeferido em 2.8.2016 no âmbito do Processo RJ2011-2817, conforme voto do Diretor Relator Henrique Machado[\[3\]](#), no sentido de que o limite previsto pelo art. 26 da ICVM 361/02, teria sido ultrapassado primeira e isoladamente pela Lajeado, o que tornaria devida a realização de uma OPA por aumento de participação destinada aos titulares de ações PNA e Ações PNB por parte deste acionista controlador.

4. Após indeferimento de pedido de reconsideração apresentado pela Lajeado, o pedido de registro da OPA foi protocolado em 10.10.2017 (0373860),

tendo sido deferido em 8.5.2018 (0511197). A OPA teve como destinatários apenas dois acionistas, os quais não manifestaram interesse em aderir à oferta após terem sido devidamente comunicados em 21.5.2018.

5. Paralelamente, o Processo RJ2011-1770 prosseguiu com sua tramitação, culminando na elaboração do Relatório de Análise RA/CVM/SRE/GER-3/N. 03/16, de 22.1.2016 (0124071), que recomendou a abertura de Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação, do que resultou este Processo SEI 19957.000710/2016-34, no âmbito do qual foi elaborado Termo de Acusação (0159881), propondo a responsabilização da Lajeado por infração ao disposto no § 6º do art. 4º da LSA e do art. 26 da ICVM 361/02.

2. PRELIMINARES

6. Embora não tenha apresentado suas razões de defesa, a acusada propôs em 22.10.2019 a celebração de Termo de Compromisso, conforme detalhado no Relatório, reforçando alguns dos argumentos que foram apresentados no Processo RJ2011-1770. Entendo não ser oportuno nem conveniente a solução consensual deste PAS pelas razões que passo a expor.

7. Em primeiro lugar, entendo que a referida proposta é intempestiva: a decisão final da CVM naquele processo foi proferida em 2.8.2016 e ratificada em 11.7.2017. O pedido de registro da OPA se deu em 10.10.2017 e esta veio a ser realizada em 21.5.2018, como descrito na cronologia detalhada na Seção IV do Relatório.

8. No bojo deste processo sancionador, o prazo para apresentação de defesa foi prorrogado em sucessivas ocasiões, tendo sido o último prazo estabelecido para 9.12.2016 (conforme despacho proferido pelo Diretor Gustavo Borba em 2.12.2016 – documento SEI 0194899). Antes de peticionar pela celebração de Termo de Compromisso, a última manifestação da acusada nos autos se deu em 23.6.2017 ao solicitar vista dos autos (documento SEI 0310663).

9. Em segundo lugar, a Instrução CVM nº 607/2019 (“ICVM 607/19”) prevê no § 1º do art. 82 que “O interessado deverá manifestar sua intenção de celebrar termo de compromisso no prazo para a apresentação de defesa”. Esta regra é excepcionada pelo caput do art. 84 da referida Instrução[4], quando a análise e negociação de proposta intempestiva pode ser feita pelo Diretor Relator caso se entenda que há interesse público que determine a análise da proposta em casos excepcionais *tais como*: (i) oferta de indenização integral aos lesados pela conduta objeto do processo; e (ii) modificação da situação de fato existente quando do término do prazo de defesa.

10. Embora a realização da OPA tenha ocorrido após o término do prazo para manifestação de defesa, houve lapso temporal significativo desde a decisão final do Colegiado da CVM (11.7.2017) para que fosse apresentada proposta de Termo de Compromisso, a qual só veio a ser apresentada após o representante legal da acusada ter sido notificado que o PAS havia sido pautado para julgamento.

11. Desse modo, não vislumbro que esteja configurado o interesse público para celebração de termo de compromisso, estando o presente feito encontra-se maduro para julgamento. Ademais, entendo que a presente decisão consubstancia um pronunciamento norteador por parte deste Colegiado para orientar os participantes do mercado em situação semelhante à aqui apreciada, para que possam agir com estrita observância aos deveres e responsabilidades prescritos em lei.

12. Penso que a apreciação e eventual aceitação de proposta de Termo de Compromisso nestas hipóteses deve levar em conta a possibilidade de incentivar manobras protelatórias, devendo ser realizada apenas em casos excepcionálíssimos, como preconizado pela ICVM 607/19, especialmente quando

não foi apresentada nenhuma proposta prévia de celebração de Termo de Compromisso. Não se trata, portanto, de apreciar o conteúdo da proposta em si, mas sim o interesse da CVM na celebração do acordo, o qual não está configurado neste caso.

13. Ainda em sede de questões preliminares, creio ser conveniente explicitar o fato de que o mérito do Processo RJ2011-2817 se confunde com o mérito do presente processo, representando uma questão prejudicial que deveria ter sido reconhecida pela SRE, embora daí não decorra nenhum efeito prático, uma vez que o Colegiado da CVM decidiu em 2.8.2016 pela necessidade de formulação da OPA pela Lajeado.

14. A SRE pôde esquivar-se de fundamentar sua decisão de indeferir o efeito suspensivo pleiteado pela Lajeado no âmbito do processo RJ2011-1770, a despeito de determinação expressa da Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) nesse sentido^[5], pois afirmou que a questão estava prejudicada em razão do julgamento do recurso administrativo pelo Colegiado em 2.8.2016.

15. Caso tal julgamento não tivesse ocorrido, poderíamos ter um cenário no qual o Colegiado da CVM teria que discutir se a OPA por aumento de participação deveria ou não ter sido formulada em sede de PAS, do que poderia resultar a condenação da Lajeado.

16. Como há identidade do mérito em discussão nos dois processos, não seria cabível que, ao apreciar posteriormente o recurso administrativo, o Colegiado da CVM se pronunciasse de maneira diversa, admitindo não ser necessária a formulação da referida OPA. Nesta hipótese, os efeitos decorrentes da OPA já realizada (com a decisão anterior do PAS nesse sentido) não poderiam ser desconstituídos.

17. Contudo, estamos diante da situação inversa. No âmbito do processo RJ2011-2817, o Colegiado acompanhou o entendimento do Diretor Relator Henrique Machado e indeferiu o recurso formulado pela EDP Energias, determinando a realização de OPA por aumento de participação pela Lajeado.

18. Independente da minha convicção quanto à decisão proferida anteriormente por este Colegiado, entendo não ser adequado que o mesmo Colegiado, ainda que com composição parcialmente diversa, se debruce sobre o caso e chegue a uma conclusão diferente.

19. Como já ressaltai, o mérito dos processos em questão é idêntico. Injustificável, pois, o prosseguimento dado ao PAS, sem embargo da competência da SRE para formular acusação, reconhecida pelo próprio Colegiado.

20. O que desejo ressaltar é que os requisitos de autoria e materialidade exigidos para elaboração de Termo de Acusação seriam verificados pelo próprio Colegiado da CVM ao julgar o recurso da EDP Energias. Logo, o PAS só deveria ter prosseguido com sua tramitação após esta decisão.

21. Situações como esta devem ser analisadas com cuidado pela área técnica, a fim de que os esforços entre as diversas áreas da autarquia sejam coordenados harmonicamente e que a atuação sancionadora da CVM seja mais eficiente.

3. MÉRITO

22. A OPA por aumento de participação decorre do § 6º do art. 4º da LSA, sendo definido no *caput* do art. 26 da ICVM 361/02 um critério quantitativo para aferição do impedimento da liquidez de mercado das ações remanescentes, qual seja, a aquisição de 1/3 (um terço) do total das ações de cada espécie ou classe em circulação.

23. Conforme descrito pela Acusação, os fatos geradores da OPA por

aumento de participação foram as aquisições, pela Rede Lajeado (atual Lajeado) de ações PNB em 12.4.2007 e de ações PNA em 28.4.2008, quando foi ultrapassado o limite de 1/3 previsto no art. 26 da ICVM 361/02.

24. Nas tabelas a seguir são apresentadas a evolução dos percentuais de ações PNA e PNB de emissão da Investco em circulação detidos pela Rede Lajeado, entendida pela Acusação como acionista controladora da Investco, tendo como pessoas vinculadas EDP Lajeado e Paulista, signatárias de Acordo de Acionistas.

Data	30.06.2000	12.4.2007	10.1.2007	17.3.2008	25.3.2008	28.4.2008	29.5.2008	18.8.2008
Rede Lajeado	-	6,42%	9%	11,40%	30,48%	49,16%	47,76%	47,67%
EDP Lajeado	-	-	-	-	-	-	0,52%	0,52%
Paulista Lajeado	-	-	-	-	-	-	0,89%	0,97%
Outros	100%	93,58%	91%	88,60%	69,52%	50,84%	50,84%	50,84%

Tabela 1. Participação em ações PNA de emissão da Investco

Data	30.6.2000	12.4.2007	1.10.2007	17.3.2008	24.4.2008	29.5.2008	21.8.2008
Rede Lajeado	-	37,50%	50%	87,50%	100%	93%	65,35%
EDP Lajeado	-	-	-	-	-	-	27,65%
Paulista Lajeado	-	-	-	-	-	7%	7%
Outros	100%	62,50%	50%	12,50%	-	-	-

Tabela 2. Participação em ações PNB de emissão da Investco

25. É importante frisar que a decisão do Colegiado em 2.8.2016 reconheceu que a responsabilidade pela realização da OPA por aumento de participação era da Lajeado (antiga Rede Lajeado), em razão das aquisições indicadas acima, e não da EDP Energias, atual controladora da Investco, como indicado pela SRE no Memo 184.

26. Após a referida decisão, o pedido de OPA por aumento de participação foi protocolado em 10.10.2017 e a oferta foi realizada por convite enviado aos dois acionistas que foram identificados pela Lajeado como seus destinatários, os quais não manifestaram interesse em aderir à OPA.

27. Nesse sentido, convém decidir acerca das consequências da realização superveniente de OPA por aumento de participação no tocante à responsabilidade da Lajeado por infração ao disposto no §6º do art. 4º da LSA e no art. 26 da ICVM 361/02.

28. Uma interpretação literal – e, a meu ver, restrita – dos dispositivos em questão pode conduzir ao entendimento de que, uma vez atingido o limite estabelecido, surge o dever de formular a OPA por aumento de participação, dever este cujo descumprimento intempestivo importa a necessária punição dos destinatários da norma.

29. Penso que deste entendimento pode resultar uma atuação sancionadora da CVM desproporcional e ineficiente em certas situações. As normas em questão devem ser aplicadas tendo em vista sua finalidade e as circunstâncias do caso concreto, pelas razões que passo a expor.

30. Adotando uma linha de interpretação teleológica, as normas do §6º do art. 4º da LSA e no art. 26 da ICVM 361/02 objetivam mitigar os efeitos deletérios da redução da liquidez das ações remanescentes, após o limite do percentual de ações em circulação ser ultrapassado, caso no qual se estabelece um limite *objetivo* [6] de que há impedimento da referida liquidez.

31. As normas em apreço visam tutelar os acionistas que detêm certa espécie e classe de ações que, em razão da diminuição do número de ações em

circulação, poderão sofrer prejuízos se decidirem negociar as suas posições. Nos casos em que tais prejuízos não ocorreram ou que eventualmente tenham sido ressarcidos, penso que a adequação do limite estabelecido pela norma merece maior reflexão em face dos propósitos da atuação sancionadora da CVM[7]. Em qualquer caso, o critério adotado pela CVM só poderá ser modificado por meio de alteração da ICVM 361/02.

32. Gostaria de recuperar as considerações que fiz no âmbito do PAS RJ2017/3091[8] a respeito da efetividade da atuação sancionadora da CVM após a concessão da dispensa de registro de oferta que, anteriormente, qualificava-se como regular. Entendo serem aplicáveis tais considerações ao presente caso, no qual se discute, em última análise, de atuação sancionadora da CVM após a realização da OPA por aumento de participação.

33. Em ambas as situações temos um quadro fático de descumprimento das normas da CVM: no primeiro caso, realização de oferta pública de distribuição de valores mobiliários irregular, com omissão no tocante ao pedido de registro da oferta ou dispensa de registro e, no segundo caso, omissão por não formulação da OPA por aumento de participação, a qual, pelas razões sustentadas no recurso interposto pela Controladora ao Colegiado, os destinatários da norma procuraram justificar as razões para a sua não incidência.

34. Também em ambas as situações, temos uma atuação da CVM em sede de processo administrativo não sancionador do qual resultou, a meu ver, o saneamento da conduta previamente irregular.

35. No julgamento do PAS RJ2017/3091, analisei a finalidade das normas atinentes ao registro de ofertas públicas, cujo papel é garantir que as devidas informações sejam disponibilizadas ao público investidor, para que este tome suas decisões de investimento de modo informado e refletido. Sustentei, na ocasião, que (destaquei):

15. A meu ver, haja vista que a concessão do registro ou a sua dispensa tem como condição, no arcabouço regulatório atual, o cumprimento dos procedimentos e requisitos específicos previstos na legislação aplicável (seja para a concessão do registro, seja para o enquadramento nas hipóteses de dispensa), uma vez deferido o registro ou concedida a dispensa (automática ou mediante ato específico), haverá uma presunção relativa de regularidade da operação realizada e de que as informações prestadas acerca da operação são suficientes para a tomada de decisão pelo investidor.

16. Isso porque a concessão do registro ou o enquadramento da operação nas hipóteses de dispensa opera uma espécie de saneamento em relação à operação, no que diz respeito à suficiência das informações prestadas e ao atendimento dos procedimentos aplicáveis à realização da oferta.

17. Assim, não subsistiria, a priori, justificativa para a atuação sancionadora pela CVM em relação àquelas operações, diante do pressuposto de que foram legitimamente realizadas, pois observaram os requisitos impostos pela própria CVM.

36. De forma análoga, entendo que pode ocorrer uma espécie de saneamento da omissão prévia por não formulação de OPA por aumento de participação se, posteriormente, ocorrer o pedido de registro desta OPA e a sua realização, tendo como destinatários os acionistas que detinham ações da companhia antes do evento de restrição de liquidez e que ainda as detêm, dando a eles um evento de liquidez para que possam se desfazer das suas ações em uma oferta, e, adicionalmente, o ressarcimento de eventuais prejuízos suportados por investidores que venderam suas ações após o fato gerador da OPA, calculado pela diferença entre o preço de venda e o preço da OPA.

37. Assim como nos casos de contratos de investimento coletivo

condo-hoteleiros em que passou-se a impor a concessão do direito de retratação aos investidores que tenham adquirido o CIC sem o registro ou dispensa de registro previsto na Lei nº 6.385/76, a CVM impõe, como condição à concessão do registro de OPA por aumento de participação que não foi realizada tempestivamente, o ressarcimento de prejuízo sofrido por acionistas por terem alienado suas ações a um valor inferior ao preço justo calculado para a OPA[9].

38. No presente caso, a SRE não fez tal exigência para o deferimento do registro da OPA por aumento de participação, como podemos ver nas manifestações nos documentos SEI 0382027, 0406357 e 0452321.

39. Adicionalmente, ao elaborar o Termo de Acusação, a SRE não identificou os investidores que venderam as ações PNA e PNB de emissão da Investco para a Rede Lajeado nem o preço pelo qual tais negócios foram celebrados. O caso das ações PNB é peculiar porque a totalidade destas ações foi adquirida pela Rede Lajeado, impossibilitando a realização de OPA por aumento de participação.

40. Em tais situações, entendo ser necessária a identificação de acionistas que eventualmente fizessem jus a pagamento adicional apto a restituir prejuízos sofridos em função da venda de suas ações por um preço menor que o preço que lhes seria ofertado por meio de OPA por aumento de participação.

41. Tal providência, contudo, não foi exigida pela SRE, prejudicando a decisão do presente caso, não sendo possível verificar se houve prejuízo aos acionistas que venderam suas ações PNA e PNB em mercado após o fato gerador da OPA.

42. A interpretação do limite do art. 26 da ICVM 361/02 como um *limite objetivo* não permite a conciliação entre a disciplina jurídica vigente e a noção econômica de liquidez[10], que não guarda relação direta com o percentual de ações detida pelo controlador, embora tenha sido essa a escolha do legislador, conforme a redação do § 6º do art. 4º da LSA .

43. Alguns critérios para aferição do impedimento de liquidez são sugeridos por Thiago Saddi Tannous em tese elaborada sobre a proteção à liquidez no mercado de capitais brasileiro, juntamente com uma crítica à regulação vigente (destaques no original)[11]:

Mais relevante do que o simples atingimento de uma porcentagem pelo acionista controlador é examinar o **comportamento do mercado** em relação às demais ações emitidas pela companhia.

Após as aquisições realizadas pelo acionista controlador, a quantidade de negócio aumentou, diminuiu ou permaneceu inalterada? O **bid-ask spread** sofreu alguma variação significativa? A quantidade de ordens de compra e venda em aberto foi alterada substancialmente? Houve desequilíbrio no fluxo de ordens? [...]

Embora a concentração acionária seja, inegavelmente, um fator relevante para a liquidez do mercado acionário, o percentual detido pelo controlador, por si só, muitas vezes não dirá absolutamente nada sobre a **profundidade**, a **amplitude** e a **resiliência** do mercado.

Por esses motivos, a premissa implícita ao art. 4º, §6º da Lei das S.A.[...] representa o **pecado original** da solução regulatória vigente no Brasil: faz-se referência à **liquidez**, mas se requer que sua mensuração seja feita com base em um critério que, isoladamente, é de todo insuficiente para esse fim [...] é como se a **liquidez** constante da expressão “**impedimento de liquidez**” não fosse a **liquidez** “dos economistas” – com a qual se importa os participantes do mercado de capitais.

44. Com base nas considerações acima e, tendo em vista a finalidade da norma, podemos apreciar o argumento aduzido pela EDP no recurso apresentado ao Colegiado, no sentido de que as ações preferenciais de emissão da Investco

jamais teriam tido qualquer perspectiva de liquidez e não teriam sido destinadas a investidores que pretendessem ter em sua carteira ações com liquidez, pelo que não se poderia dizer que quaisquer aquisições realizadas pela EDP impediriam a "liquidez de mercado das ações remanescentes".

45. Se estivéssemos na esfera penal, tal argumento resultaria, à primeira vista, na constatação de um crime impossível pela ineficácia absoluta do meio^[12], afastando a tipicidade da conduta do agente (como posso impedir uma liquidez que nunca existiu?).

46. O Diretor Henrique Machado, ao apreciar o recurso da EDP ao Colegiado, concluiu pela desnecessidade de qualquer juízo de valor sobre a liquidez das ações, pois a verificação da ultrapassagem do limite de 1/3 do *free float* deve ser feita de modo objetivo. Como mencionei anteriormente, não seria adequado, no presente caso, voltar à análise do processo não sancionador ou discordar do entendimento adotado pelo Colegiado na ocasião.

47. Creio que o termo "impedimento" trazido nas referidas normas deve ser entendido de forma prospectiva, isto é, há impedimento de liquidez se os acionistas remanescentes após a ultrapassagem do limite puderem sofrer prejuízos decorrentes da diminuição do número de ações não detidas pelo controlador ou pessoas a ele vinculadas.

48. Na hipótese de que as ações em circulação não tenham mudado de mãos após as aquisições realizadas pelo acionista controlador em 2008, ensejando a obrigatoriedade de realização da OPA, pondero que a não adesão dos dois acionistas destinatários da OPA formulada pela Lajeado é um indício de que não sofreram prejuízos, haja vista não terem aproveitado a janela de oportunidade consubstanciada pela oferta, permanecendo com sua posição em ações PNA.

49. Pelo exposto, considero inadequado e irrazoável a punição de uma companhia que não formule OPA por aumento de participação por infração ao disposto no §6º do art. 4º da LSA e no art. 26 da ICVM 361/02, quando:

a) É interposto recurso administrativo contra o entendimento da SRE que determinou a realização da OPA – se o Colegiado decide pela não incidência, o PAS perde seu objeto – e, no caso da decisão do Colegiado da CVM manter o entendimento da área técnica,

b) O cumprimento superveniente da obrigação imposta pelas referidas normas, em conjunto com:

I - Verificação, *in concreto*, de que não houve impedimento de liquidez, com a inexistência de prejuízo, ainda que potencial, para os acionistas remanescentes; ou

II - O devido ressarcimento de prejuízos sofridos pelos acionistas decorrente do evento de restrição de liquidez, se houver e se forem devidamente demonstrados.

50. No presente caso, concluo que, se não houvesse prejuízo aos acionistas que venderam suas ações após o fato gerador da OPA ou se estes fossem ressarcidos por meio da OPA realizada posteriormente, deveria ser afastada a responsabilidade da controladora da companhia, cujas ações já não tinham liquidez.

51. No entanto, não foi demonstrada a inexistência de prejuízo aos que venderam suas ações após a Rede Lajeado (hoje Lajeado) ultrapassar o limite do art. 26 da ICVM 361/02, nem houve providências para eventual ressarcimento, pelo que a Lajeado deve ser responsabilizada por sua omissão, ao não formular a OPA por aumento de participação.

52. Embora tenham transcorridos cerca de 30 (trinta) meses entre o

período em que as ações foram adquiridas pela controladora – fato gerador da OPA – e a determinação da SRE, deve ser considerada como circunstância atenuante a favor da acusada o fato de que a omissão se protelou ainda mais no tempo em razão da pendência de julgamento de recurso contra decisão da SRE que determinou à realização da OPA e, ainda, a sua posterior realização[13].

4. RESPONSABILIDADES

53. Por todo o exposto, nos termos do art. 11, I, da Lei nº 6.385/76, voto pela imposição da penalidade de **advertência** à **Lajeado Energia S.A.** por infração ao disposto no § 6º do art. 4º da Lei 6.404/76, bem como no art. 26 da Instrução CVM nº 361/02, considerada infração grave, nos termos do art. 36 da mesma Instrução.

É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] LSA, Art. 4º, § 6º O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da companhia aberta sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de ações à porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será obrigado a fazer oferta pública, por preço determinado nos termos do § 4º, para aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado.

[2] ICVM 361/02, Art. 26. A OPA por aumento de participação, conforme prevista no § 6º do art. 4º da Lei 6.404, de 1976, deverá realizar-se sempre que o acionista controlador, pessoa a ele vinculada, e outras pessoas que atuem em conjunto com o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro meio que não uma OPA, ações que representem mais de 1/3 (um terço) do total das ações de cada espécie e classe em circulação, observado o disposto no §§ 1º e 2º do art. 37.

[3] Disponível em
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170711_R1/20170711_D7695.html.

[4] Instrução CVM nº 607/2019, Art. 84. Em casos excepcionais, nos quais se entenda que o interesse público determina a análise de proposta de celebração de termo de compromisso apresentada fora do prazo a que se refere o art. 82, tais como os de oferta de indenização integral aos lesados pela conduta objeto do processo e de modificação da situação de fato existente quando do término do referido prazo, a análise e negociação da proposta poderá ser realizada pelo Diretor Relator.

[5] DESPACHO n. 00176/2016/GJU 4/PFECVM/PGF/AGU, de 22.07.2016 (0137844).

[6] Tal tratamento foi dado à questão por ocasião do julgamento do recurso da

EDP ao Colegiado (Processo CVM RJ2011/2817, Rel. Dir. Henrique Balduino Machado Moreira, j. 2.8.2016) e em outros precedentes, como o PAS RJ2005/2789, Rel. SRE/GER-1, j. 9.8.2005 e o PAS RJ2012/14764, Rel. Dir. Otávio Yazbek, j. 30.7.2013.

[7] Como sustenta Thiago Saddi TANNOUNS, “a fixação de uma porcentagem *abstrata* em princípio não é suficiente para quantificar a liquidez das ações emitidas pela companhia” (destaque no original, cf. TANNOUNS, Thiago Saddi. *Proteção à Liquidez no Mercado de Capitais Brasileiro*. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 179).

[8] PAS RJ2017/3091, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. 21.5.2019. Também me manifestei sobre o tema por ocasião do julgamento do PAS RJ2017/5471 (Proc. SEI 19957.011093/2017-83), Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. 11.12.2018.

[9] No Processo RJ2003/4854, apreciado pelo Colegiado da CVM em 4.11.2003, a Cimpor do Brasil Ltda. formulou pedido de dispensa de OPA por aumento de participação à SRE, que condicionou a autorização do pedido ao atendimento de determinadas exigências, dentre as quais a necessidade de a ofertante assegurar o pagamento da diferença entre o preço que seria ofertado na OPA por aumento de participação que será realizada, preço este que a ser definido nos termos do parágrafo 4º do artigo 4º da Lei das S/A, e o preço pelo qual os ex-acionistas efetivamente venderam suas ações. O Colegiado decidiu que seria essencial que fosse assegurada aos acionistas que alienaram suas ações após a data em que a companhia atingiu o limite previsto no artigo 26 da ICVM 361/02 a diferença, caso houvesse, entre o preço a ser ofertado via OPA por aumento de participação e o preço pelo qual venderam suas ações. Ainda, em decisão de 8.1.2008, o Colegiado da CVM apreciou proposta de Termo de Compromisso em PAS RJ2007/1454 no qual ações da Granóleo S.A. foram adquiridas por sua controladora, em que foi assumida "Obrigação de Oferta de Pagamento Adicional", de forma a pagar, àqueles que porventura venderam ações ordinárias para a então controladora entre a data em que o mercado deveria ter sido informado do aumento de participação e consequente OPA e a data em que a OPA foi efetivamente comunicada, a diferença entre o preço da OPA e o respectivo preço de venda das ações, devidamente corrigido pela TR mensal até a data de publicação do Edital da OPA. Ver também Processo RJ2007/1590, j. 29.5.2007 e Processo RJ2008/7040, j. 3.2.2009.

[10] Em termos econômicos, liquidez pode ser definida como a capacidade de um investidor conseguir negociar imediatamente certo instrumento financeiro sem causar um impacto relevante nos preços – a capacidade de, quando desejar, negociar uma elevada quantidade de determinado ativo ao menor custo possível (cf. HARRIS, Larry. *Trading & Exchanges: Market Microstructure for Practicioners*. Oxford: Ooxford University Press, 2003, p. 394). A liquidez pode ou não ser associada ao tamanho do *spread*, mas outras medidas mais adequadas foram desenvolvidas ao longo do tempo, tais como a profundidade (*depth*) do livro de ofertas, a forma da distribuição das ofertas ao longo dos preços próximos às melhores ofertas e a sensibilidade dos preços a negócios envolvendo grandes quantidades (cf. ALDRIDGE, Irene. *High Frequency Trading: a Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems*. 2. ed. New Jersey: Wiley, 2013, p. 173).

[11] TANNOUNS, Thiago Saddi. *Proteção à Liquidez no Mercado de Capitais Brasileiro*. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 180. O autor aponta uma contradição interna na LSA no que diz respeito ao conceito de liquidez, pois este é utilizado de forma diversa no afastamento de direito de recesso no caso de ações de companhia que sejam dotadas de liquidez e dispersão no mercado (arts. 136-A, § 2º, II e 137, II da LSA), quando se toma como premissa de liquidez a participação da espécie/classe da ação em índice representativo, a ser definido pela CVM (o art.

9º da ICVM 565/15 definiu o Índice Ibovespa para tanto) e não a participação do controlador (medida de dispersão acionária).

[12] Código Penal, Decreto-Lei 2.828/1940, Art. 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.

[13] Adicionalmente, no PAS RJ 2004/4627 foi imposta penalidade de advertência à I. B. Sabbá S/A, controladora da Fiação e Tecelagem de Juta da Amazônia S/A, por ter aumentado sua participação nesta sem a devida oferta pública, apesar de ter formulado, posteriormente, pedido de registro de OPA para cancelamento de registro de companhia aberta (Rel. Dir. Norma Jonssen Parente, j. 28.1.2005).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 29/10/2019, às 17:27, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0868607** e o código CRC **522A0EEF**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0868607** and the "Código CRC" **522A0EEF**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº 19957.000710/2016-34

Reg. Col. 0510/16

Acusado: Lajeado Energia S.A. (Antiga Rede Lajeado Energia S.A.)

Assunto: Não realização de oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação, com infração ao disposto no § 6º do art. 4º da Lei nº 6.404/76, bem como o art. 26 da Instrução CVM nº 361/02, considerada infração grave, nos termos do art. 36 da mesma Instrução.

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,

1. Em que pese a detida análise refletida em seu voto, com a máxima vênio, venho, respeitosamente, divergir, em parte, da fundamentação adotada, no que tange ao entendimento de que a decisão do Colegiado neste PAS deveria estar necessariamente adstrita à deliberação tomada no âmbito do Processo CVM RJ2011-2817, apesar da alteração parcial de composição do Colegiado^[1].
2. Ademais, corroboro o entendimento de que a OPA por aumento de participação deveria ter sido realizada pela Acusada uma vez atingido o limite do percentual de ações em circulação, previsto na regulamentação editada pela CVM, ao amparo do disposto no § 6º do art. 4º da Lei nº 6.404/1976, divergindo, entretanto, da argumentação de que sua realização *a posteriori* teria efeito saneador, repercutindo como se a infração não tivesse existido.
3. Não obstante, alinho-me ao registro de que devem ser evitadas situações em que, como visto no presente caso, um processo sancionador tenha seguimento na pendência de recurso não procrastinatório, submetido ao Colegiado, recebido pela área técnica com efeito suspensivo, no âmbito de processo administrativo não sancionador, que tenha por objeto a questão de mérito concernente à infração administrativa em questão no processo administrativo sancionador.
4. De todo modo, estou de acordo com a penalidade aplicada pelo Relator, à luz das circunstâncias atenuantes do caso concreto, em especial a ausência de impacto significativo no mercado de valores mobiliários, os bons antecedentes da Acusada, a posterior realização da OPA, e o fato de a demora na decisão do recurso no âmbito do Processo CVM RJ2011-2817 não ser atribuível à Acusada.
5. Feitas essas brevíssimas considerações, acompanho as conclusões do voto do

Diretor Relator.

É como voto.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Diretora

[1] Os termos em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto têm o significado que lhes foi atribuído no Relatório.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 29/10/2019, às 17:58, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0868699** e o código CRC **EC48BDAA**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0868699** and the "Código CRC" **EC48BDAA**.*
